

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1134/2537

นาย สงคราม เนตรตระ สุตระ  
นาย รัตพันธ์ ตียาภรณ์

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 350

ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ ผู้กระทำจะต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อให้เจ้าหนี้ของตนหรือผู้อื่นได้รับชำระหนี้ จำเลยเป็นหนี้ธนาคารเป็นเงิน 696,252.59 บาท โดยจำเลยเอาที่ดินจำนองเป็นประกันธนาคารเจ้าหนี้ได้เร่งรัดให้จำเลยชำระหนี้จำเลยจึงได้ขายที่ดินที่จำนองให้แก่ ก. ไปในราคา 700,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าความเป็นจริง แล้วนำเงินนั้นชำระหนี้ให้แก่ธนาคารเจ้าหนี้ อันเป็นการชำระหนี้ที่จำเลยมีหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องปฏิบัติ แม้จะเป็นการขายภายหลังจากจำเลยทราบว่าเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาแล้วก็ถือว่าจำเลยขายที่ดินโดยเจตนาที่จะไม่ให้โจทก์ได้รับชำระหนี้ จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350, 91, 92,

93

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้  
เพิ่มโทษ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย  
อาญา มาตรา 350 ลงโทษจำคุก 1 ปี เพิ่มโทษจำเลยหนึ่งในสามตามมาตรา 92 คง  
ให้จำคุกจำเลยไว้ 1 ปี 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาตามฎีกาโจทก์ว่าจำเลยกระทำผิด  
ตามฟ้องหรือไม่ โจทก์เบิกความว่า ราคาที่ดินที่จำเลยขายไปนั้นต่ำกว่าราคาในท้อง  
ตลาดมาก โจทก์เคยเสนอขอซื้อที่ดินแปลงนี้จากจำเลยในราคาถึง 2,000,000 บาท  
แต่จำเลยไม่ขาย จำเลยนำสืบปฏิเสธว่าโจทก์ไม่เคยขอซื้อ คำเบิกความของโจทก์ดัง  
กล่าวไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุน โจทก์เบิกความลอย ๆ นอกจากนั้นโจทก์ยัง  
ยอมรับด้วยว่าที่ดินมีราคาประเมิน 682,000 บาท เท่านั้นดังนั้นคำเบิกความของ  
โจทก์จึงไม่มีน้ำหนักรับฟัง จำเลยนำสืบว่าได้ขายที่ดินไปในราคาสูงแล้ว คือขายใน  
ราคา 700,000 บาท ถ้าขายทอดตลาดก็คงจะได้ราคาต่ำกว่านี้เพราะที่ดินมีส่วนที่ดิน  
ถนนกว้างเพียง 4.50 เมตร ถ้าสร้างอาคารจะต้องเว้นด้านข้างอีกข้างละ 50  
เซนติเมตร จะเหลือหน้ากว้างของอาคารเพียง 3.50 เมตร กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลย  
ขายที่ดินตามฟ้องให้แก่ผู้อื่นในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงและความผิดฐานโกงเจ้า  
หนี้หนี้ผู้กระทำจะต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือผู้อื่นได้รับชำระหนี้  
ด้วย จำเลยเป็นหนี้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เป็นเงิน 696,252.59 บาท โดยจำเลยเอา

ที่ดินตามฟ้องจำนองเป็นประกัน ธนาคารเจ้าหนี้ได้เร่งรัดให้จำเลยชำระหนี้ จำเลยจึงได้ขายที่ดินตามฟ้องให้แก่นายกมลตันตาคม ไปในราคา 700,000 บาท แล้วนำเงินนั้นชำระหนี้ให้แก่ธนาคารเจ้าหนี้ซึ่งเป็นการชำระหนี้ที่จำเลยมีหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องปฏิบัติ แม้จะเป็นการขายภายหลังจากจำเลยทราบว่าเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาแล้ว ก็ถือไม่ได้ว่าจำเลยขายที่ดินโดยเจตนาที่จะไม่ให้โจทก์ได้รับชำระหนี้ จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกฟ้อง โจทก์นั้นชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อุดม มั่งมีดี-จเร อำนวยวัฒนา-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ